ВИСНОВОК
щодо обставин втрати документів

1. Знищення документів під час пожежі в АТ «Мотор Банк».

1.1. Фактичні обставини.

25.05.2022 р. внаслідок ракетного обстрілу території м. Запоріжжя було знищено будівлю АТ «Мотор Банк», розташовану за адресою: м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 42.

У результаті влучання ракети у будівлі виникла масштабна пожежа, що знищила будівлю та майно, що перебувало всередині.

Факт події підтверджується актом про пожежу від 25.05.2022 р., складеним Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (Додаток 1).

У зазначеній будівлі знаходився кабінет Олександра Богуслаєва, який у 2010–2017 рр. обіймав посаду Голови Спостережної ради АТ «Мотор Банк».

Після завершення строку повноважень він, за згодою банку, продовжував користуватись приміщенням для зустрічей і зберігання документів, пов'язаних із підприємницькою та інвестиційною діяльністю.

У кабінеті знаходились сейф, шафи, робочий стіл із документацією, меблі та інше майно, які знищені внаслідок пожежі та не підлягають відновленню.

Зазначене підтверджено листом АТ «Мотор Банк» від 06.08.2024 р. (Додаток 2).

1.2. Статус розслідування.

Подія сталася внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Об'єктом атаки був цивільний об'єкт, який не мав жодного військового значення.

За вказаним фактом Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування межах кримінального провадження № 22022080000002455 від 22.12.2022 р., кваліфікованого за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України («порушення законів та звичаїв війни»).

Розслідування здійснює Служба безпеки України в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Вказане підтверджується відповіддю Управління Служби безпеки України в Запорізькій області (Додаток 3).

1.3. Правовий аналіз.

Дії, які призвели до знищення будівлі, підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

Відповідно до ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, *жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, незаконне*

переміщення або депортація дитини, невиправдана затримка репатріації дитини, вербування або використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій, що спричинили загибель людей.

Норми ст. 52 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949 р. визначають, що цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом нападу чи репресалій, а ст. 85 п. 3 (а) цього ж Протоколу кваліфікує навмисне знищення таких об'єктів як серйозне порушення міжнародного гуманітарного права.

Отже, знищення будівлі АТ «Мотор Банк» є наслідком воєнного нападу на цивільну інфраструктуру, який має ознаки воєнного злочину.

2. Вилучення документів під час обшуку.

2.1. Фактичні обставини.

20.07.2017 р. в межах кримінального провадження № 42017000000001137 від 12.04.2017 р. слідчими Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України було проведено обшуки у банківських сейфах, якими користувався Олександр Богуслаєв.

У результаті цих слідчих дій було вилучено оригінали документів, цінності та електронні носії інформації, що належали Олександру Богуслаєву.

Серед вилученого частина документів була чітко ідентифікована за назвою та змістом, проте значна кількість матеріалів вилучалася цілими папками та коробками, без конкретизації їх вмісту.

У протоколі обшуку вказано, зокрема:

- *«папка зеленого кольору із документами на англійській мові у оригіналах та копія, а саме договори, додаткові угоди, інвойси, акти приймання послуг, листування, інші документи щодо підприємств-нерезидентів»*;
- *«папка для паперів із документами з надписом «ул. Украинская, б.6а, кв. 21»;*

Вказане підтверджується: протоколом обшуку від 20.07.2017 р. та описом вилученого майна (Додаток 4).

22.11.2019 р. єдиного підозрюваного у цьому кримінальному провадженні було звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України у зв'язку з відшкодуванням шкоди державі.

Кримінальне провадження закрито Ухвалою Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 22.11.2019 р. у справі № 333/6750/19.

З огляду на необхідність підтвердження стану вилучених документів, представники Олександра Богуслаєва звернулись до органів, які є правонаступниками Державної фіскальної служби.

Після отримання відповідей встановлено - матеріали закритого кримінального провадження передані до архіву Бюро економічної безпеки України і з ними можна ознайомитись.

Вказане підтверджується відповідями Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України на адвокатські запити (Додатки 5-6).

Під час ознайомлення встановлено, що в матеріалах кримінального провадження відсутні оригінали вилучених документів, а місце їх фактичного зберігання невідоме.

2.2. Нормативне регулювання зберігання речових доказів.

Порядок зберігання речових доказів визначено постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 р. та Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ та інших органів № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 р. (далі – Інструкція).

Згідно з п. 7 ч. 9 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, *у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, при цьому: документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.*

Відповідно до пункту 64 Інструкції, *вилучені документи зберігаються після повідомлення особи, у якої вони вилучались, про закриття кримінальної справи та про можливість їх отримання, упродовж строку, відповідно до терміну зберігання таких документів за чинним законодавством. Якщо чинним законодавством такі терміни не встановлені, то після закінчення піврічного терміну після повідомлення особи про закриття справи та про можливість отримання нею документів вони знищуються.*

Оскільки кримінальне провадження було закрито 22.11.2019 р., строк зберігання вилучених документів сплив у першій половині 2020 року, після чого вони підлягали знищенню у встановленому законом порядку.

Таким чином, відсутність оригіналів документів є наслідком застосування передбачених законом процедур зберігання та знищення речових доказів.

Додатки:

1. Акт про пожежу від 25.05.2022 р., складений Державною службою України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
2. Лист АТ «Мотор Банк» від 06.08.2024 р. щодо знищення майна.
3. Відповідь Служби безпеки України у Запорізькій області від 13.10.2025 р.
4. Протокол обшуку від 20.07.2017 р. з описом вилученого майна.
5. Відповідь Офісу Генерального прокурора від 13.10.2025 р.
6. Відповідь Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області від 17.10.2025 р.

27.10.2025 р.
Партнер АО «ВБ Партнерс»,
Адвокат **Сергій БОЙКО**